

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ต. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ.๑๑๐๗/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๕๐๖/๒๕๖๒

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ระหว่าง { องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ผู้ฟ้องคดี
นางสาวนงคราญ อินตา หรือไชยวงศ์ ที่ ๑
นางวาสนา ปัญญาคม ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๔๗๘/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๓๓๔/๒๕๕๗ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองเชียงใหม่)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เดิมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สมควรได้รับการคัดเลือกขอรับทุนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ดูแลเด็กเข้าศึกษาหลักสูตรการศึกษาครูศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/เข้าศึกษา...

เข้าศึกษาหลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ต่อมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัว – มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยมีสาระสำคัญว่า ผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือจบวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท แบ่งจ่ายเป็น ๔ งวด คือ งวดที่ ๑ ชำระ ๔๐,๐๐๐ บาท เมื่อลงทะเบียนเข้าศึกษา งวดที่ ๒ ชำระ ๓๕,๐๐๐ บาท เมื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๔ งวดที่ ๓ ชำระ ๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๗ และงวดที่ ๔ ชำระ ๑๕,๐๐๐ บาท เมื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑๐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวในลำดับที่ ๗๓ ทำายประกาศ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าศึกษาตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตามใบแจ้งยอดการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดังนี้ (๑) ใบแจ้งยอดการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ชื่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนเข้าศึกษา หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย (งวดที่ ๑) จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (๒) ใบแจ้งยอดการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ชื่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนเข้าศึกษา หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย (งวดที่ ๒) จำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท (๓) ใบเสร็จรับเงิน โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ชื่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๒ งวดที่ ๓ ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และ (๔) ใบเสร็จรับเงินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ชื่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ งวดที่ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ขณะเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาการรับทุนองค์กร



/บริหาร...

บริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ไว้กับผู้ฟ้องคดี โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำสัญญาค้ำประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้กับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาค้ำประกัน ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ รวมระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้ารับการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๓ ปี ๒๐๔ วัน หรือ ๑,๒๙๙ วัน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิม ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ขอลาออกจากราชการโดยอ้างว่าต้องดูแลบุพการีอย่างใกล้ชิดซึ่งป่วยเป็นโรคเรื้อรัง และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย หรือ ก.อบต. จังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งที่ ๖๖๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการ จึงถือว่าผิดสัญญาการรับทุนที่ไม่ปฏิบัติราชการ ไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ต้องชดใช้ทุนที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปพร้อมเบี้ยปรับ อีกสองเท่าตามส่วนจำนวนเวลาที่ถูกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับราชการชดใช้ไปแล้ว ผู้ฟ้องคดี จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้เงินทุนการศึกษาค่าลงทะเบียน จำนวน ๔ งวด เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเบี้ยปรับ จำนวนสองเท่าของจำนวนทุน เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานตามสัญญาไปแล้ว ๖๔๒ วัน เป็นเงินวันละ ๑๓๘.๕๖ บาท คิดเป็นเงิน ๘๘,๙๕๕.๕๒ บาท คงเหลือเงินที่ต้องชดใช้ เป็นเงิน ๒๗๑,๐๔๓.๓๖ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ชดใช้เงินดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เพิกเฉยอีกเช่นกัน หลังสุดผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ ขร ๘๑๔๐๔/๘๘๒ และที่ ขร ๘๑๔๐๔/๘๘๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ ให้ชดใช้เงินดังกล่าวนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือแจ้ง ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามหลักฐานใบตอบรับในประเทศของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แต่ไม่นำเงินมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้



/๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง...

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันและหรือแทนกันชำระหนี้ เป็นเงิน ๒๗/๑,๐๒๓.๓๖ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๒๗/๑,๐๒๓.๓๖ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะชำระหนี้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จ

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไม่มีหนังสือมอบอำนาจให้นายอนุสรณ์ บัณธิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อยเป็นผู้แทนเพื่อให้ดำเนินคดีแทนผู้ฟ้องคดี แต่ใช้แบบใบมอบฉันทะ/ใบมอบอำนาจตามแบบของศาลปกครองแทน โดยไม่ได้ระบุว่ามอบอำนาจให้นายอนุสรณ์ บัณธิ ฟ้องหรือดำเนินคดีกับใคร ในเรื่องหรือข้อหาอะไร และต่อศาลปกครองไหน จึงเป็นการมอบอำนาจทั่วไป ไม่อาจยื่นฟ้องต่อศาลได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๐๑ วรรคสอง (๕) ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่อศาลปกครองเชียงใหม่ และตามสัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ข้อ ๘ ได้กำหนดว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับราชการอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สัญญาว่าจะเข้ารับราชการดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทุนตามสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลตามข้อ ๘ ของสัญญาดังกล่าว ยังคงให้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกแล้วได้ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเงินเดือนๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกไปทำงานที่อื่น โดยไม่ได้รับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่สูงกว่าที่ได้รับจากผู้ฟ้องคดี จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ทุนและเบี้ยปรับตามข้อ ๙ วรรคสาม ของสัญญา อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นหนังสือลาออกตามระเบียบ ซึ่ง ก.อบต. จังหวัดเชียงราย มีมติเห็นชอบ และผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ผิดสัญญาการรับทุนและไม่ต้องรับผิดชอบใช้ทุนและเบี้ยปรับตามสัญญา และการกำหนดเบี้ยปรับให้ชดใช้ทุนกับเงินเบี้ยปรับอีกสองเท่าตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ของสัญญาการรับทุน เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วนที่ไม่เป็นธรรม ต้องรับภาระเกินกว่าวิญญูชนทั่วไปจะพึงคาดหมายได้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้เปรียบถือเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และตกเป็นโมฆะตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ และการฟ้องเรียกเงินคืนอันเกิดจากโมฆะกรรมต้องนำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้มา



/ใช้บังคับ...

ใช้บังคับ โดยผู้ฟ้องคดีต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันทำสัญญาการรับทุนซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกคืนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง และมาตรา ๔๑๙ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทุนการศึกษาไปตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามใบเสร็จรับเงิน หรือนับแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันทำสัญญาการรับทุน จึงเป็นการฟ้องเรียกทุนและเบี้ยปรับเกินกว่า ๓ ปี ซึ่งขาดอายุความแล้ว และที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินไปจากผู้ฟ้องคดี รวม ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท แต่ตามใบแจ้งยอดการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ทั้งที่วันจ่ายเงินในงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๒ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ทำสัญญาการรับทุนและสัญญาค้ำประกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และใบแจ้งยอดการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินดังกล่าว เป็นเอกสารที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยด้านบนของเอกสารดังกล่าว ได้พิมพ์ข้อความไว้ชัดเจนว่า “สำหรับนักศึกษา” ไม่ใช่เอกสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับเงินไปจากผู้ฟ้องคดี ดังนั้น หนี้ทุนการศึกษา จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท จึงไม่ใช่หนี้ที่เกิดตามสัญญาการรับทุนดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันย่อมมีสิทธิยกข้อต่อสู้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขึ้นต่อสู้ผู้ฟ้องคดีได้

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดีโดยว่าที่ร้อยตรี พรชัย ใจแบ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย มอบอำนาจให้นายอนุสรณ์ ปันธิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดำเนินคดีแทนตั้งแต่ต้นจนจบ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือมอบอำนาจฉบับเดียว ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท โดยไม่ต้องใช้ใบแต่งตั้งนายเหมือนในคดีแพ่งหรือคดีอาญาทั่วไป เนื่องจากหนังสือมอบอำนาจเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมอบอำนาจให้ตัวแทนทำกิจการใดๆ ที่มีใช้กิจการเฉพาะตัว ผู้ฟ้องคดียอมมอบอำนาจให้ตัวแทนทำกิจการใดๆ ล่วงหน้า รวมทั้งการฟ้องคดีได้โดยไม่จำกัดเวลา และหนังสือมอบอำนาจไม่จำเป็นต้องระบุบุคคลที่ต้องถูกฟ้องไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็นผู้ใด ดำเนินคดีในเรื่องใดหรือข้อหาอะไร และไม่ใช่เป็นกรณีตามมาตรา ๘๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนังสือมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงสมบูรณ์มีผลตามกฎหมาย และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ที่ ๔๕๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ



/ของสำนักงาน...

ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เป็นการมอบหมายงานตามหน้าที่
 ให้นายอนุสรณ์ รับผิดชอบงานสำนักงานปลัดและส่วนราชการต่าง ๆ ของผู้ฟ้องคดี
 ส่วนการตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนการศึกษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเบิกจ่าย
 เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งจ่ายเป็น ๔ งวด รวมเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นการดำเนินการ
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๑๖ ลงวันที่ ๓๑
 ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ชักข้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
 และปริญญาตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาแล้ว
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ รายงานผลการสำเร็จ
 การศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีอนุญาติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย
 ราชภัฏสวนดุสิต ให้นายกองการการบริหารส่วนตำบลศรีถ้อยทราบ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 ไปทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
 ขั้นพื้นฐาน ตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยเริ่มทำงานตั้งแต่ว
 ้นทำสัญญาดังกล่าว รวมทั้งไม่มีเหตุเจ็บป่วยหรือไม่อาจปฏิบัติงานให้กับผู้ฟ้องคดีได้
 จึงไม่เข้าข้อยกเว้นที่ไม่ต้องรับผิดชอบใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับตามข้อ ๙ วรรคสาม ของสัญญา
 ดังกล่าว สำหรับการคำนวณการชดใช้ทุนและเบี้ยปรับตามสัญญาการรับทุนของกรมส่งเสริม
 การปกครองท้องถิ่นไม่อาจถือได้ว่าเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
 ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ เพราะเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย
 และการนับระยะเวลาการฟ้องคดีให้นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการ
 ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการ
 ฟ้องคดีภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑
 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
 ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาการรับทุนและสัญญาค้ำประกันในภายหลัง เนื่องจากกรมส่งเสริม
 การปกครองท้องถิ่นได้แจ้งชักข้อมวิธีการตั้งงบประมาณ เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากร
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และขอให้
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดให้มีการทำสัญญาการรับทุนการศึกษาของผู้รับทุน
 กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เมื่อบุคลากรในท้องถิ่นได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับทุน
 เข้ารับการศึกษาลงและจัดส่งสำเนาให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด



/เพื่อตรวจสอบ...

เพื่อตรวจสอบและเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน ป้องกันปัญหาอันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๓๐๕ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๑๓๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง รับทราบและมีได้โต้แย้งพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในสัญญา จึงมีผลผูกพันต้องรับผิดชอบใช้ทุน ให้กับผู้ฟ้องคดี ถือว่าสัญญาทั้งสองฉบับมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยยืมเงินทดรองจ่ายตามงบประมาณ ที่ได้รับอนุญาตนำไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายและนำไปเสร็จรับเงินมาเป็นหลักฐานส่งใช้เงินยืม หรือกรณีที่ได้อำนาจจ่ายเงินส่วนตัวไปก่อนแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงลายมือชื่อรับเงิน ดังกล่าว เมื่อมีการเบิกจ่ายให้แล้วและลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในสำเนารายงานจัดทำเช็ค และฎีกาเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย สำหรับเงินทุนที่จ่ายขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ศึกษาอยู่ จ่ายตามเลขบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย โดยผู้ฟ้องคดีจ่ายเงินเป็นเช็คตาม หลักฐานรายงานการจัดทำเช็ค ดังนี้ (๑) รายงานจัดทำเช็ค ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เลขที่เช็ค ๕๖๓๗๓๖๓ เลขที่ฎีกา น. ๑๔๕ ระบุชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้รับเงิน จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (๒) รายงานจัดทำเช็ค ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ เลขที่เช็ค ๓๘๐๓๔๘๖ ระบุชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้รับเงิน จำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท (๓) รายงานจัดทำเช็ค ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ เลขที่เช็ค ๘๗๗๘๒๓๗ เลขที่ฎีกา ๗๘๖ ระบุชื่อมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิตเป็นผู้รับเงิน เป็นค่าลงทะเบียนศึกษาต่อปริญญาตรีของ ผดด. จำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท และ (๔) รายงานจัดทำเช็ค ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เลขที่เช็ค ๒๖๓๐๖๒๙ เลขที่ฎีกา ๗๕๙ ระบุชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พอส.ป.ตรี) เป็นผู้รับเงิน เป็นค่าธรรมเนียม การศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท อีกทั้งผู้ฟ้องคดีได้แสดงหลักฐาน การจ่ายเงินของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกสารของทางราชการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบตั้งแต่ มีหนังสือทวงถามโดยไม่มีการคัดค้านหรือโต้แย้ง และการฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้องเรียกชดใช้ เงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาหรือส่งเสริมการศึกษา และผลิตบุคคลที่มี ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพอื่นอันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและส่วนรวม

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การเพิ่มเติมว่า ไบมอบฉันทะ/ไบมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ของผู้ฟ้องคดีใช้ได้เฉพาะกรณีที่ไต่ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ แล้วเท่านั้น และเป็นไบมอบฉันทะ/ไบมอบอำนาจทั่วไปเพราะไม่ได้ระบุข้อความว่า ดำเนินคดีกับใครบ้าง ในเรื่องหรือข้อหาอะไร และดำเนินคดีต่อศาลปกครองไหน รวมทั้ง



/กิจการอื่นใด...

กิจการอื่นใดที่ผู้มอบอำนาจประสงค์จะให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนในการดำเนินคดี ซึ่งนายอนุสรณ์ ปันธิ ผู้รับมอบฉันทะ/ผู้รับมอบอำนาจ ไม่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย ส่วนคำสั่งของผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ที่ ๔๕๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นเรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อันเป็นการจัดการบริหารงานภายในของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการมอบอำนาจตามใบมอบฉันทะ/ใบมอบอำนาจดังกล่าว และตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินงบประมาณให้ทุนการศึกษาของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งงบประมาณ ในหมวดเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี เมื่อสัญญาการรับทุนกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับราชการอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อยติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่า ของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทุนตามสัญญาแต่ผู้ฟ้องคดีไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้ารับราชการตามสัญญา และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๒๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑ กำหนดให้กรณีพนักงานจ้าง และลูกจ้างหรือผู้รับทุน ซึ่งได้รับทุนในการเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโท มิให้นำมาเป็น เงื่อนไขในการเรียกร้องเพื่อขอบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยวิธีคัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ ตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ข้อ ๓ กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาถึงความเหมาะสม และความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อการที่จะพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น... และข้อ ๖ กำหนดให้ผู้รับทุนสามารถศึกษาได้สำเร็จและกลับมา รับราชการตามพันธะที่ผู้ขอรับทุนมีต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เจตนารมณ์ ของการให้ทุนการศึกษาก็เพื่อความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และตามความเหมาะสม ความจำเป็น แต่ผู้ฟ้องคดีไม่กระทำตามสัญญาการรับทุนและ ตามเจตนารมณ์ดังกล่าวโดยไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้ารับราชการ ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้ผิดสัญญาและไม่อาจฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ และสัญญาการรับทุนทำให้ผู้ฟ้องคดี



/ได้เปรียบ...

ได้เปรียบเพราะไม่มีการปรับหรือให้ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามมติสัญญา จึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต้องตกเป็นโมฆะ ผู้ฟ้องคดีต้องฟ้องเรียกเงินคืนภายในหนึ่งปี นับแต่วันทำสัญญา ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิจะเรียกเงินคืนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง และมาตรา ๔๑๙ คดีนี้จึงขาดอายุความแล้ว เมื่อเป็นการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่งกำหนดให้ยื่นฟ้องภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการทุนการศึกษาไปครั้งแรกตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท จึงเกินห้าปีแล้ว คดีจึงขาดอายุความเช่นกัน ผู้ฟ้องคดีไม่อาจเรียกเงินจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกโดยผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกได้ ซึ่งตามแนวปฏิบัติหากลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีมีภาระหนี้สินที่จะต้องชำระต่อผู้ฟ้องคดี ควรมีคำสั่งให้ชำระหนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน แล้วจึงจะเสนอให้ ก.อบต. จังหวัดเชียงรายมีมติเห็นชอบ และก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะยื่นหนังสือขอลาออก ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญากองดี หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ยากแก่การไปปฏิบัติงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้หญิงและมีภาระต้องดูแลมารดาซึ่งป่วย และสัญญาการรับทุนกับสัญญาค้ำประกัน ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ไม่ได้ระบุจำนวนทุนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับไป ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินไปจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท จึงไม่ถูกต้อง อีกทั้งใบแจ้งยอดการชำระเงินใบเสร็จรับเงินไม่ใช่เป็นหลักฐานที่ยืนยันการรับเงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนรายงานจัดทำเช็คทั้ง ๔ งวด ที่มีชื่อผู้รับเงินเป็นชื่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ในช่องลายมือชื่อผู้รับเงินไม่ใช่ลายมือชื่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าว ประการสำคัญในรายงานจัดทำเช็คทั้ง ๔ ฉบับ และในต้นข้อเช็คที่อ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินไปรวม ๔ ฉบับ หากรวมเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับไปแล้วจะเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับเงินไป จึงเป็นเอกสารเท็จ ไม่น่าเชื่อถือ และตามสัญญาค้ำประกันที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ได้ทำภายหลังจากวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินไปในครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ตามลำดับ โดยการค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะกระทำได้เพื่อหนีอันสมบูรณ์หรือหนีในอนาคตก็ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๑ แต่เมื่อหนีจำนวนดังกล่าว



/เป็นหนี้...

เป็นหนี้อันไม่สมบูรณ์ซึ่งตกเป็นโมฆะตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นหนี้ในอดีต ในส่วนของการค้าประกันตามสัญญาค้าประกันดังกล่าว จึงไม่อาจทำได้และไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจฟ้องต่อศาลปกครอง เชียงใหม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบได้ตามฟ้องได้ตามกฎหมาย

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่ได้ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ หากผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด คดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองโต้แย้งว่า การฟ้อง เรียกเงินคืนอันเกิดจากโมฆะกรรมต้องนำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้มาใช้บังคับ โดยผู้ฟ้องคดีต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันทำสัญญาการรับทุนซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดี มีสิทธิเรียกคืนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง และมาตรา ๔๑๙ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทุนการศึกษาไปตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามใบเสร็จรับเงิน หรือนับแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันทำสัญญาการรับทุน จึงเป็นการฟ้องเรียกทุน และเบี้ยปรับเกินกว่า ๓ ปี หรือหากเป็นการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งกำหนดให้ยื่นฟ้องภายในห้าปีนับแต่วันรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทุนการศึกษาไปครั้งแรกตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการฟ้องเกินห้าปีแล้วซึ่งขาดอายุความเช่นกัน คดีจึงมีปัญหาคือต้องพิจารณาก่อนว่า สัญญาที่พิพาทเป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่ และผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องภายในกำหนด ระยะเวลาการฟ้องคดีหรือไม่ พิจารณแล้วเห็นว่า สัญญาการรับทุนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี มีผู้ฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครองฝ่ายหนึ่ง โดยสัญญาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งบุคคลไปศึกษาวิชาในประเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ แล้วกลับมารับราชการเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่หน่วยงานของผู้ฟ้องคดี ซึ่งวัตถุประสงค์แห่งสัญญา คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องกลับมารับราชการอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญาดังกล่าวมีข้อกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถูกจำกัดสิทธิของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ฟ้องคดี การให้นำกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่ได้กำหนดเกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา ความประพฤติหรือค่าใช้จ่ายเงิน ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่ก่อน ขณะลงนามในสัญญาและที่จะประกาศใช้ต่อไปในภายหน้าให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา



/หรือการ...

หรือการบอกเลิกสัญญา นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจกระทำได้ทั้งสิ้น แต่ในส่วนของผู้ฟ้องคดีนั้น กลับกำหนดให้สิทธิและอำนาจเด็ดขาดแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นคู่สัญญาในการสั่งให้ทุน หรือให้บอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้ หรือกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญาต้องชดใช้ เงินทุนและเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินทุนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ไม่ว่าจะพิจารณา ถึงวัตถุประสงค์แห่งสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องกลับมารับราชการอันเป็นการบริการสาธารณะของรัฐ และข้อกำหนดในสัญญาที่แสดงถึงลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐซึ่งไม่อาจพบได้ ในสัญญาทางแพ่งทั่วไปดังกล่าวข้างต้น ล้วนเข้าลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนสัญญาค้ำประกันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยอมผูกพันตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพึงต้อง ชำระแก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญารับทุน สัญญาค้ำประกันจึงเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญา ทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองด้วยเช่นกัน เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขออนุญาตลาออกจากราชการโดยอ้างว่าต้องดูแลบุพการี อย่างใกล้ชิดซึ่งป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ที่ ๖๖๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรณีจึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่พิพาท ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้อง ต่อศาลเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลา การฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ที่ได้แย้งว่าเป็นการฟ้องเรียกเงินคืนในเรื่องลาภมิควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา ๔๑๙ และการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ต้องฟ้อง ภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความ การศึกษาไปครั้งแรกตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จึงเกินห้าปีแล้วจึงไม่อาจรับฟังได้

ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไม่มีหนังสือมอบอำนาจ ให้นายอนุสรณ์ บันธิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อยเป็นผู้แทนเพื่อให้ดำเนินคดี แทนผู้ฟ้องคดี แต่ใช้แบบใบมอบฉันทะ/ใบมอบอำนาจตามแบบของศาลปกครองแทน โดยไม่ได้ระบุว่ามอบอำนาจให้นายอนุสรณ์ ฟ้องหรือดำเนินคดีกับใคร ในเรื่องหรือข้อหาอะไร



/และต่อศาลปกครอง...

และต่อศาลปกครองไหนด จึงเป็นการมอบอำนาจทั่วไป ไม่อาจยื่นฟ้องต่อศาลได้ เห็นว่า หนังสือมอบอำนาจเป็นเรื่องตัวการมอบหมายให้ตัวแทนทำกิจการใดๆ ที่มีใช้กิจการเฉพาะตัว ตัวการยอมมอบอำนาจให้ตัวแทนทำกิจการใดๆ ล่วงหน้า รวมทั้งการฟ้องคดีได้ คดีนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องพร้อมใบมอบอำนาจ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ของผู้ฟ้องคดี โดยว่าที่ร้อยตรี พรชัย ใจแปง มอบอำนาจให้นายอนุสรณ์ ซึ่งใบมอบอำนาจดังกล่าว มีสาระสำคัญที่ระบุชื่อผู้ฟ้องคดี ชื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง โดยมอบนายอนุสรณ์ ฟ้องคดีต่อ ศาลปกครองและดำเนินการแทนจนคดีถึงที่สุด พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท โดยมี สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของว่าที่ร้อยตรี พรชัย ผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัว ประชาชนของนายอนุสรณ์ ผู้รับมอบอำนาจ ใบมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงมิใช่ เป็นกรณีที่นายอนุสรณ์ ซึ่งเป็นตัวแทนได้รับมอบอำนาจทั่วไปจากผู้ฟ้องคดี ดังนั้น หนังสือมอบอำนาจให้ผู้ฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวยอมสมบูรณ์ มีผลใช้ได้ตามกฎหมายแล้ว ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจรับฟังได้

คดีมีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาการรับทุน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่ได้ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่ เห็นว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามที่คณะกรรมการ คัดเลือกผู้ดูแลเด็กเข้าศึกษาหลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ได้พิจารณาคัดเลือก และมีมติเห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิตมีประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัว - มอบตัวเพื่อเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยมีชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ที่มีสิทธิ เข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่าวในลำดับที่ ๗๓ ทำยประกาศ ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าร่วมโครงการตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ออกใบแจ้งยอดการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินในชื่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวม ๔ งวด คือ (๑) ใบแจ้งยอดการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนเข้าศึกษาหลักสูตร



/ครุศาสตรบัณฑิต...

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย (งวดที่ ๑) จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (๒) ใบแจ้งยอด การชำระเงินใบเสร็จรับเงิน ชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นค่าธรรมเนียม ลงทะเบียนเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย (งวดที่ ๒) จำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท (๓) ใบเสร็จรับเงินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๒ ชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๓ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ งวดที่ ๓ ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และ (๔) ใบเสร็จรับเงินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ ชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ งวดที่ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท แม้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะทำสัญญาการรับทุนไว้กับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาการรับทุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะทำสัญญาค้ำประกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้กับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาค้ำประกัน ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ อันเป็นการทำสัญญาที่ทำขึ้นในภายหลังหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินทุนการศึกษาไปแล้ว ๒ งวด ตามใบแจ้งยอดการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงลายมือชื่อในสัญญาดังกล่าวถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับทราบ และตกลงผูกพันกับสัญญาดังกล่าวที่จะต้องปฏิบัติตามข้อ ๓ ของสัญญา ไม่มีผลทำให้สัญญา ที่ทำขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำลังศึกษาอยู่ต้องเสียไปตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้าง รวมถึงยังปรากฏตามหลักฐานการจ่ายเงินของผู้ฟ้องคดี ดังนี้ (๑) รายงานจัดทำเช็ค ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เลขที่เช็ค ๕๖๓๗๓๖๓ เลขที่ฎีกา น. ๑๔๕ ระบุผู้รับเงินเป็นชื่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (๒) รายงานจัดทำเช็ค ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ เลขที่เช็ค ๓๘๐๓๔๘๖ ระบุผู้รับเงินเป็นชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท (๓) รายงานจัดทำเช็ค ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ เลขที่เช็ค ๘๗๗๙๒๓๗ เลขที่ฎีกา ๗๘๖ ระบุผู้รับเงินเป็นชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ค่าลงทะเบียนศึกษาต่อปริญญาตรีของ ผดด. จำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท และ (๔) รายงานจัดทำเช็ค ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เลขที่เช็ค ๒๖๓๐๖๒๙ เลขที่ฎีกา ๗๕๙ ระบุผู้รับเงินเป็นชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พอส.ป.ตรี) ค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท



/และหลังจาก...

และหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้มีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ รายงานผลการสำเร็จการศึกษา ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย โดยมีสาระสรุปว่าตามที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีถ้อยได้อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตามโครงการ ความร่วมมือ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย เป็นระยะเวลา ๑๐ ภาคเรียน บัดนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ย่อมแสดงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทุนการศึกษา ตามสัญญาดังกล่าว เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท อย่างแท้จริง และหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาแล้วและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กถือว่าเป็น การชดใช้ทุน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเข้ารับราชการอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนตามข้อ ๘ ของสัญญาการรับทุน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และการกลับมารับราชการ หลังสำเร็จการศึกษาตามสัญญาการรับทุนดังกล่าว หมายถึงการกลับมารับราชการหรือ มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้มีความหมายเป็นสัญญาที่ให้ผู้ฟ้องคดี ต้องบรรจุและแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นข้าราชการในตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ซึ่งเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๒๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑ ที่กำหนดว่า กรณีพนักงานจ้าง และลูกจ้างหรือผู้รับทุนซึ่งได้รับทุนในการเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโท มิให้นำมาเป็นเงื่อนไข ในการเรียกร้องเพื่อขอบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยวิธีคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีถ้อยขอลาออกจากราชการ โดยให้เหตุผลต้องดูแลบุพการีอย่างใกล้ชิด ซึ่งป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ที่ ๖๖๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ประสงค์จะรับราชการในองค์การ บริหารส่วนตำบลศรีถ้อยอีกต่อไป การขอลาออกจากราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็น การผิดสัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้เงินทุนและเบี้ยปรับจำนวนสองเท่าของจำนวนทุน ที่ได้รับตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของสัญญาดังกล่าว



/คดีนี้...

คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า การกำหนดให้ชดใช้ทุนกับเงินเบี้ยปรับ อีกสองเท่าของจำนวนทุนตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ของสัญญาการรับทุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน จึงมีปัญหาคือจะต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า คดีนี้ได้วินิจฉัยแล้วและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกเป็นผู้ประพฤติดังสัญญา การรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยผู้ฟ้องคดี ได้จ่ายเงินเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา รวม ๔ งวด เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้เงินทุนดังกล่าวพร้อมทั้งชำระเบี้ยปรับอีกจำนวนสองเท่า เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท แต่โดยที่สัญญาพิพาทเป็นสัญญาที่มีเจตจำนงจะส่งบุคคล ไปศึกษาวิชาในประเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญงานแล้วให้กลับมารับราชการ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีข้อกำหนด กรณีผู้รับทุนกระทำผิดสัญญาจะต้องชดใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับโดยต้องปฏิบัติตามที่กำหนด ในข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ เพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ เพื่อใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่ได้รับทุนต้องกลับมา ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองเท่า ของระยะเวลาที่ได้รับทุน โดยต้องทำสัญญาไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากผู้รับทุน ผิดสัญญาต้องชดใช้ทุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น กับใช้เงินอีกสองเท่า ของจำนวนทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที ซึ่งหากพิจารณา เกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาของหน่วยงานราชการอื่นที่มีวัตถุประสงค์การให้ทุนการศึกษา แก่บุคลากรของหน่วยงานการปกครองในสังกัดเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับสัญญาทุนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีถ้อยดังกล่าว ดังเช่นข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวง กรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้าราชการส่วนใหญ่ของระบบราชการไทยจะมีเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนการศึกษาเพิ่มเติม ในประเทศอย่างเสมอภาคกันที่แตกต่างจากสัญญาทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งวัตถุประสงค์ของการให้ทุนเช่นเดียวกัน คือ เป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ ซึ่งข้าราชการพลเรือนจะอาศัยระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนา ข้าราชการพลเรือน โดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีข้อกำหนด



/หลักเกณฑ์...

หลักเกณฑ์การชดใช้เงินกรณีกระทำผิดสัญญาไว้แตกต่างกัน คือ ข้อ ๑๐ วรรคสอง ของระเบียบ ก.พ. ดังกล่าว กำหนดให้ข้าราชการผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทูที่ได้รับระหว่างศึกษา และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งเท่ากับจำนวนเงินเดือน ทู และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ ดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก้ทางราชการอีกด้วย และวรรคสาม กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ไปศึกษา เพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบกำหนดตามสัญญา ก็ให้ลดจำนวนเงิน ที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน จึงเห็นความแตกต่างระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งหมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง รวมตลอดถึงลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความหมายในข้อ ๒ ของประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ กับข้าราชการซึ่งหมายถึง ข้าราชการพลเรือน ตามความในข้อ ๓.๒ ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติ หน้าที่ราชการเช่นเดียวกัน การกำหนดให้ชดใช้เงินทุนและเบี้ยปรับอีกสองเท่าของสัญญา ดังกล่าว ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งขณะดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง ตามภารกิจที่ต้องรับภาระชดใช้เงินทุนและเบี้ยปรับที่ไม่ตัดเทียบกับข้าราชการพลเรือน ถือได้ว่าเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับราชการโดยปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเพื่อใช้ทุนตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รวม ๖๔๒ วัน ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์ตามเจตจำนงของสัญญาไปส่วนหนึ่งแล้ว เมื่อพิเคราะห์ ถึงทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสีย ในเชิงทรัพย์สิน ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน ศาลย่อมมีอำนาจที่จะลดลง เป็นจำนวนพอสมควรได้ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงให้ลดเบี้ยปรับลงเหลือหนึ่งเท่าของเงินทุนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้คืนให้แก่ ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับทุนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผู้ฟ้องคดีไป เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท จึงต้องชำระเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจำนวนทุนดังกล่าว เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้ารับการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ รวมระยะเวลา



/ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เวลาศึกษาในการรับทุน ๓ ปี ๒๐๔ วัน หรือ $((๓๖๕ \times ๓) + ๒๐๔ = ๑,๒๙๙)$ ๑,๒๙๙ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับราชการชดใช้ทุนเป็นสองเท่าของระยะเวลาดังกล่าว คือ ๒,๕๙๘ วัน ซึ่งคิดเป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาพร้อมเบี้ยปรับได้ วันละ ๙๒.๓๘ บาท $(๒๔๐,๐๐๐ \div ๒,๕๙๘ = ๙๒.๓๘)$ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาไปแล้ว ตั้งแต่วันสำเร็จการศึกษาในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจาก ราชการในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รวมระยะเวลา ๖๔๒ วัน คิดเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ใช้ทุนไปวันละ ๙๒.๓๘ บาท ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ทุนไป เป็นเงิน ๕๙,๓๐๗.๙๖ บาท $(๖๔๒ \times ๙๒.๓๘ = ๕๙,๓๐๗.๙๖)$ จึงคงเหลือเงินทุนพร้อมเบี้ยปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ที่ลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้าปฏิบัติราชการ เป็นระยะเวลา ๑,๙๕๖ วัน $(๒,๕๙๘ - ๖๔๒ = ๑,๙๕๖)$ เป็นเงิน ๑๘๐,๖๙๒.๐๔ บาท $(๒๔๐,๐๐๐ - ๕๙,๓๐๗.๙๖ = ๑๘๐,๖๙๒.๐๔)$

สำหรับในส่วนดอกเบี้ยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบชดใช้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับ เป็นเงิน ๑๘๐,๖๙๒.๐๔ บาท จึงเป็นต้นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดี มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินมาแล้วรวม ๒ ครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เพิกเฉย หลังสุดผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ ชร ๘๑๔๐๔/๘๙๒ และ ที่ ชร ๘๑๔๐๔/๘๙๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ โดยกำหนดให้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินดังกล่าวนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับ หนังสือแจ้งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามหลักฐานใบตอบรับของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงเพิกเฉย กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งยังจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด คือ นับถัดจากวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกัน ชำระดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๑๘๐,๖๙๒.๐๔ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องชำระหนี้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จ ศาลจึงมีอำนาจพิจารณาได้เพียง เท่าคำขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว

ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบร่วมกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๑ ของสัญญาค้ำประกัน ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่ให้ไว้กับผู้ฟ้องคดี



โดยเมื่อ...

โดยเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระหนี้ทุนพร้อมเบี้ยปรับและผิติดชำระหนี้ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิติดชำระหนี้ร่วมกันหรือแทนกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในหนี้จำนวน ๑๘๐,๖๙๒.๐๔ บาท ตามมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า การกำหนดเบี้ยปรับให้ชดใช้ทุนกับเงินเบี้ยปรับอีกสองเท่าตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ของสัญญาการรับทุน เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วนที่ไม่เป็นธรรม ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้เปรียบถือเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและตกเป็นโมฆะ เห็นว่าคดีนี้เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าสัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้กับผู้ฟ้องคดีเป็นสัญญาทางปกครองตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงไม่เป็นลักษณะสัญญาตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐

ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๑๘๐,๖๙๒.๐๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๑๘๐,๖๙๒.๐๔ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จ

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า มาตรา ๗๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้ศาลปกครองมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนของการชนะคดี ศาลจึงไม่อาจมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดีได้ เพราะมิใช่คำบังคับที่ศาลสามารถจะกำหนดได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๘๐,๖๙๒.๐๔ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยผิติดอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินจำนวน ๑๘๐,๖๙๒.๐๔ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีจนกว่าจะชำระให้เสร็จสิ้น ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และคืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนของการชนะคดี คำขออื่นให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า ข้อ ๘ ของสัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กำหนดว่า เมื่อผู้รับสัญญากำหนดให้



/ข้าพเจ้า...

ข้าพเจ้ารับราชการอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ข้าพเจ้าสัญญาว่าข้าพเจ้าจะเข้ารับราชการอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อยติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้รับทุนตามสัญญานี้ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษา ผู้ฟ้องคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดผู้ฟ้องคดี โดยทำสัญญาว่าจ้างปีต่อปี ไม่ได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับราชการตามสัญญา ปรากฏตามสัญญาจ้างพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดว่า พนักงานส่วนท้องถิ่นหมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลและข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ โดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จึงไม่ถือว่าเป็นการรับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานราชการตามข้อ ๘ ของสัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และเป็นการไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ที่ต้องการให้ผู้รับทุนการศึกษากลับมาพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเมื่อผู้รับทุนได้ศึกษาสำเร็จแล้วจะต้องกลับมารับราชการตามพันธะที่ผู้ขอทุนมีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ผิดสัญญาการรับทุนดังกล่าว มิใช่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีไม่อาจฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดตามสัญญาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้ารับราชการหรือให้ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการเสียก่อน หากต่อมาผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติงานตามกำหนดในสัญญา จึงจะถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญารับทุนตามกฎหมาย นอกจากนี้ ข้อ ๙ วรรคสามของสัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กำหนดว่า ถ้าการที่ข้าพเจ้าไม่เข้ารับราชการหรือออกจากราชการก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคแรกหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เป็นเพราะเหตุที่ข้าพเจ้าเจ็บป่วยและ



/องค์การ...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้าพเจ้าไม่อาจหรือไม่เหมาะสมที่จะรับราชการ ข้าพเจ้าจึงจะไม่ต้องรับผิดชอบดังกล่าวในวรรคแรกหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี แต่ถ้าในระหว่างเวลาสามปีนับแต่วันที่ผู้รับสัญญากำหนดให้เข้ารับราชการหรือวันที่ข้าพเจ้าได้ออกจากราชการ ข้าพเจ้าไปทำงานในรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท ห้างร้านของเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ โดยได้รับเงินเดือนและประโยชน์อย่างอื่น สูงกว่าเงินเดือนที่ข้าพเจ้าได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบใช้ทุนและเบี้ยปรับตามที่กล่าวในวรรคแรกหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลาออกจากการเป็นลูกจ้างรายปีของผู้ฟ้องคดีภายในสามปีนับแต่สำเร็จการศึกษา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ไปทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูพี่เลี้ยงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกไปทำงานที่อื่นโดยไม่ได้รับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นสูงกว่าเงินเดือนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับจากผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ทุนและเบี้ยปรับตามสัญญา ศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่อาจพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระทุนการศึกษาและเบี้ยปรับตามสัญญา รวมเป็นเงินจำนวน ๑๘๐,๖๙๒.๐๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินจำนวนดังกล่าวได้ตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างของผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลศรีถ้อยว่า เห็นควรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ในการนี้พนักงานรายนี้เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา เห็นควรพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อมา นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีถ้อยได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกตามความประสงค์ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ และต่อมา คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงรายได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งที่ ๖๖๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงรายไม่ได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้เงินทุนการศึกษาตามสัญญาการรับทุนแต่อย่างใด จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/ไม่อาจ...

ไม่อาจหรือไม่เหมาะสมที่จะรับราชการตามข้อ ๙ วรรคสาม ของสัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ทุนดังกล่าว

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดเพียงแต่ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบ โดยมีได้กำหนดให้มีอำนาจออกระเบียบหรือข้อบังคับ เพื่อเพิ่มประเภทรายจ่ายอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ จึงไม่มีผลบังคับ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจตั้งงบประมาณ เพื่อให้ทุนการศึกษาและไม่มีอำนาจในการจ่ายเงินในลักษณะการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น สัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ระหว่าง ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขัดต่อระเบียบและกฎหมาย ดังที่กล่าวมาข้างต้น ตกเป็นโมฆะ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะลามิควรได้ ซึ่งมีอายุความหนึ่งปีตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสอง และมาตรา ๔๑๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คดีของผู้ฟ้องคดีจึงขาดอายุความแล้ว

สำหรับกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำสัญญาค้ำประกันไว้กับผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ อันเป็นการทำสัญญาค้ำประกันภายหลังจากวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าได้จ่ายเงินทุนการศึกษาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในงวดที่ ๑ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๒ จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท ตามลำดับ กรณีจึงเห็นได้ว่า หนี้เงินจำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท ดังกล่าว เป็นหนี้ในอดีตที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อขึ้นก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะได้ทำสัญญาค้ำประกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบหนี้จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับหรือแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ต้องชำระเบี้ยปรับตามสัญญาและพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อขึ้นก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าทำสัญญาค้ำประกัน



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย สังกัดผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับทุนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ดูแลเด็กเข้าศึกษาหลักสูตรการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ คัดเลือกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าศึกษาหลักสูตรการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้มีประกาศ เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัว - มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยมีชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ในลำดับที่ ๗๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าศึกษาตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยได้รับ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผู้ฟ้องคดีตลอดหลักสูตรเป็นเงินรวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท แบ่งจ่ายเป็นสี่งวดปรากฏตามหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของผู้ฟ้องคดี และใบแจ้งยอด การชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดังนี้ งวดที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดี เบิกจ่ายเงินตามรายงานจัดทำเช็ค ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เลขที่เช็ค ๕๖๓๗๓๖๓ เลขที่ฎีกา น. ๑๔๕ ระบุชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้รับเงิน จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระ ปรากฏตามใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ งวดที่สอง ผู้ฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินตามรายงาน จัดทำเช็ค ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ เลขที่เช็ค ๓๘๐๓๔๘๖ ระบุชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้รับเงิน จำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระ



/ปรากฏตาม...

ปรากฏตามใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
งวดที่สาม ผู้ฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินตามรายงานจัดทำเช็ค ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒
เลขที่เช็ค ๘๗๗๘๒๓๗ เลขที่ฎีกา ๗๘๖ ระบุชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นผู้รับเงิน
จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระ ปรากฏตาม
ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ และงวดที่สี่ ผู้ฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินตามรายงาน
จัดทำเช็ค ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เลขที่เช็ค ๒๖๓๐๖๒๙ เลขที่ฎีกา ๗๕๙ ระบุชื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นผู้รับเงิน จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระ ปรากฏตามใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
ทั้งนี้ ในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำลังศึกษาอยู่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาการรับทุน
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ไว้กับผู้ฟ้องคดีโดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน
ตามสัญญาค้ำประกัน ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ
ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย รายงานว่า
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สำเร็จการศึกษาตามที่ผู้ฟ้องคดีอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้ารับ
การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตามโครงการความร่วมมือ ระหว่าง กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแล้ว รวมระยะเวลาตั้งแต่วันเข้ารับ
การศึกษาววันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันสำเร็จการศึกษาววันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔
ทั้งสิ้น ๓ ปี ๒๐๔ วัน หรือ ๑,๒๙๙ วัน ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย สังกัดผู้ฟ้องคดีดั้งเดิม ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขอลาออกจากราชการโดยอ้างว่าต้องดูแลบุพการีซึ่งป่วย
เป็นโรคเรื้อรังอย่างใกล้ชิด และต่อมา คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงรายได้มีมติ
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่ง ที่ ๖๖๖/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ดังกล่าว
ภายหลังจากลาออกจากราชการแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ไปทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสัญญา
เลขที่ ๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินทุนการศึกษาค่าลงทะเบียน จำนวน ๔ งวด เป็นเงิน



/๑๒๐,๐๐๐ บาท...

๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเบี้ยปรับจำนวนสองเท่าของจำนวนทุน เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติงานตามสัญญาไปแล้ว ๖๔๒ วัน เป็นเงินวันละ ๑๓๘.๕๖ บาท คิดเป็นเงิน ๘๘,๙๕๕.๕๒ บาท คงเหลือเงินที่ต้องชดใช้เป็นเงิน ๒๗๑,๐๒๓.๓๖ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้ชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ชร ๘๑๔๐๔/๘๙๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และหนังสือ ที่ ชร ๘๑๔๐๔/๘๙๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ ให้ชดใช้เงินจำนวนดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แต่เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินทุนการศึกษา พร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ย ซึ่งต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๘๐,๖๙๒.๐๔ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินจำนวน ๑๘๐,๖๙๒.๐๔ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีจนกว่าจะชำระให้เสร็จสิ้น ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และคืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนของการชนะคดี คำขออื่นให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นพ้องด้วยจึงอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และสัญญาคำประกันลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ หรือไม่ เพียงใด

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อ ๑ ของสัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กำหนดว่า ข้าพเจ้าตกลงรับเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิชาในประเทศ ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะต้องจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากผู้รับสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย" เพื่อศึกษาวิชาในประเทศจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด ข้อ ๓ กำหนดว่า ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ศึกษาวิชาในประเทศตามสัญญานี้ ข้าพเจ้ายินยอมอยู่ในความดูแลของผู้รับสัญญา โดยข้าพเจ้าจะประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของผู้รับสัญญา



/ที่ได้กำหนด...

ที่ได้กำหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา ความประพฤติ หรือค่าใช้จ่ายทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ข้าพเจ้าลงนามในสัญญา และที่จะออกใช้บังคับต่อไปภายหลัง โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ถือว่าระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และข้าพเจ้าจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำตักเตือนของผู้รับสัญญา ข้อ ๘ กำหนดว่า เมื่อผู้รับสัญญากำหนดให้ข้าพเจ้ารับราชการอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ข้าพเจ้าสัญญาว่าข้าพเจ้าจะเข้ารับราชการอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อยติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้รับทุนตามสัญญา ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ถ้าข้าพเจ้าไม่ยอมเข้ารับราชการอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หรือข้าพเจ้าไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาในประการหนึ่งประการใด ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ผู้รับสัญญาได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น กับใช้เงินอีกสองเท่าของจำนวนทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้รับสัญญาด้วยทันที วรรคสอง กำหนดว่า ถ้าข้าพเจ้ารับราชการไม่ครบกำหนดเวลาตามที่กล่าวในข้อ ๘ แห่งสัญญา ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ผู้รับสัญญาได้จ่ายไปแล้ว รวมทั้งเบี้ยปรับดังกล่าวในวรรคแรกทันที โดยลดลงตามส่วนจำนวนเวลาที่ข้าพเจ้ารับราชการชดใช้ไปบ้างแล้ว เว้นแต่กรณีซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อยจะใช้ดุลพินิจพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรให้ข้าพเจ้าพ้นความผิด วรรคสาม กำหนดว่า ถ้าการที่ข้าพเจ้าไม่เข้ารับราชการหรือออกจากราชการก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคแรกหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เป็นเพราะเหตุที่ข้าพเจ้าเจ็บป่วย และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้าพเจ้าไม่อาจหรือไม่เหมาะสมที่จะรับราชการ ข้าพเจ้าจึงจะไม่ต้องรับผิดชอบดังกล่าวในวรรคแรกหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี แต่ถ้าในระหว่างเวลาสามปีนับแต่วันที่ผู้รับสัญญากำหนดให้เข้ารับราชการหรือวันที่ข้าพเจ้าได้ออกจากราชการ ข้าพเจ้าไปทำงานในรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท ห้างร้านของเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ โดยได้รับเงินเดือนและประโยชน์อย่างอื่นสูงกว่าเงินเดือนที่ข้าพเจ้าได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบและเบี้ยปรับตามที่กล่าวในวรรคแรกหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี...

คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่า ข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดเพียงแต่ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา



/ยกเว้น...

ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบ โดยมีได้กำหนดให้มีอำนาจออกระเบียบหรือข้อบังคับ เพื่อเพิ่มประเภทรายจ่ายอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ จึงไม่มีผลบังคับ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจตั้งงบประมาณ เพื่อให้ทุนการศึกษาและไม่มีอำนาจในการจ่ายเงินในลักษณะการให้ทุนการศึกษาแก่ บุคลากรของผู้ฟ้องคดีได้ สัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ระหว่าง ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นโมฆะ และต้องฟ้อง เอาเงินคืนฐานลามิควรได้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานลามิควรได้ ซึ่งมีอายุความหนึ่งปีตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสอง และมาตรา ๔๑๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ คดีของผู้ฟ้องคดีจึงขาดอายุความแล้ว กรณีจึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเบื้องต้นว่า สัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ระหว่าง ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นโมฆะหรือไม่ และผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ภายในกำหนด ระยะเวลาการฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า สัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้ต่อกัน เป็นสัญญาที่มี คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง มีวัตถุประสงค์ในอันที่จะส่งบุคคลไปศึกษาเพิ่มเติม ในประเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ และนำความรู้ที่ได้รับกลับมารับราชการเพื่อประโยชน์ ของผู้ฟ้องคดีต่อไป และโดยที่ในสัญญาดังกล่าวมีข้อกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องกลับมา รับราชการภายหลังจากสำเร็จการศึกษา หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญาจะต้องชดใช้ เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับเป็นจำนวนสองเท่าของเงินทุนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีมีอำนาจ ในการสั่งดให้ทุนหรือให้บอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้ อันแสดงให้เห็นถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ซึ่งไม่อาจพบได้ในสัญญาทางแพ่งทั่วไป สัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เงินค่าธรรมเนียม การศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการจ่ายเงินตามความผูกพันที่ได้ ตกลงกันไว้ในสัญญาการรับทุนดังกล่าว สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่า ไม่มีระเบียบหรือกฎหมายใดให้อำนาจผู้ฟ้องคดีในการตั้งงบประมาณและจ่ายเงินทุนการศึกษา แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล สัญญาระหว่าง ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/จึงตกเป็นโมฆะ...

จึงตกเป็นโมฆะ นั้น เห็นว่า การตกเป็นโมฆะของสัญญาทางปกครองอาจเกิดขึ้นได้ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า (๑) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำสัญญาโดยปราศจากอำนาจ (๒) สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (๓) สัญญา มิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ และ (๔) มีกฎหมายห้ามทำสัญญานั้น และโดยที่กฎหมายเกี่ยวกับการงบประมาณเป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอน การเบิกจ่ายเงินสำหรับใช้ในการดำเนินบริการสาธารณะของรัฐ มิใช่หลักเกณฑ์ที่จะใช้ พิจารณาความสมบูรณ์ของสัญญาทางปกครองใด ดังนั้น การที่ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการ งบประมาณกำหนดให้สัญญาการรับทุนขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นรายจ่าย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจ่ายได้ จึงส่งผลเพียงให้การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา ดังกล่าวอาจเป็นการเบิกจ่ายเงินซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการงบประมาณ แต่มิได้ มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของสัญญาทางปกครอง ระหว่าง ผู้ฟ้องคดี กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งได้ลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ในฐานะผู้มีอำนาจกระทำการแทน ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และตราบไต่ผู้ฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญาด้วยเหตุดังกล่าว สัญญา ระหว่าง ผู้ฟ้องคดี กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีผลผูกพันคู่สัญญาต่อไป ไม่ได้ตกเป็นโมฆะดังที่ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้าง เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติผิดข้อกำหนด ในสัญญาการรับทุน จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินทุน พร้อมเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี ข้อพิพาทดังกล่าวจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งต้องฟ้องคดีภายในกำหนดห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อสัญญาดังกล่าวมิได้ตกเป็นโมฆะ ดังที่ได้วินิจฉัยแล้วข้างต้น กรณีจึงมิใช่การฟ้องเรียกเงินคืนฐานลามิควรได้ซึ่งมีอายุความ หนึ่งปีตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสอง และมาตรา ๔๑๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่านายก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อยได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ที่ ๖๖๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการโดยมีผล ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีนับแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยส่งทางไปรษณีย์



/ลงทะเบียน...

ลงทะเบียน เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลา
การฟ้องคดีแล้ว ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองฟังไม่ขึ้น

คดีมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาการรับทุน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ หรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริง
ฟังเป็นยุติว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มเข้ารับการศึกษานในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐
และสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ รวมระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
เข้าไปในการศึกษาทั้งสิ้น ๓ ปี ๒๐๔ วัน หรือ ๑,๒๙๙ วัน ซึ่งตามข้อ ๘ ของสัญญา
การรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๒,๕๙๘ วัน
แต่ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนให้แก่
ผู้ฟ้องคดีจนถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ก็ได้ขอลาออกจากราชการ โดยนายกองการ
บริหารส่วนตำบลศรีถ้อยได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ที่ ๖๖๖/๒๕๕๕ อนุญาต
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการได้ตามความประสงค์นับแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
รวมระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ๖๔๒ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
จึงปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการรับทุนและตกเป็นผู้ผิดสัญญา
การรับทุนที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี และมีความรับผิดชอบในอันที่จะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปแล้ว
พร้อมเบี้ยปรับจำนวนสองเท่าของจำนวนทุนที่ได้รับให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามข้อ ๙
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของสัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๒

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เป็น
ผู้ปฏิบัติผิดสัญญาเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้บรรจุแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้ารับราชการ
เป็นพนักงานส่วนตำบลภายหลังจากสำเร็จการศึกษา แต่ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กดังเดิม อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา นั้น
เห็นว่า วัตถุประสงค์ของการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อต้องการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น



/ให้มีความรู้...

ให้มีความรู้ความสามารถ และนำความรู้ความสามารถที่ได้รับนั้นกลับมาใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการให้ทุนตามโครงการดังกล่าวมิได้จำกัดเฉพาะพนักงานส่วนตำบลที่มีฐานะเป็นข้าราชการเท่านั้น แต่รวมถึงลูกจ้างหรือพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย ดังนั้น การที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับทุนจะกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาการรับทุน จึงต้องพิจารณาจากสถานะของผู้รับทุนในขณะรับทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นว่า บุคลากรผู้รับทุนนั้นมีสถานะอย่างไร ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาและต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ก็กลับมาปฏิบัติราชการในสถานะเดิมของตน ข้อกำหนดในสัญญาการรับทุนดังกล่าวจึงมิได้มีความหมายให้ผู้ฟ้องคดีต้องบรรจุและแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นข้าราชการในตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กดังเดิม นั้น จึงถือว่าเป็นการปฏิบัติตามสัญญาและถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับราชการเพื่อชดใช้ทุนการศึกษาตามสัญญาดังกล่าวแล้ว อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงรายได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการและผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งที่ ๖๖๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยไม่ได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้เงินทุนการศึกษา จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจหรือไม่เหมาะสมที่จะรับราชการตามข้อ ๙ วรรคสาม ของสัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ทุน นั้น เห็นว่า มติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงรายที่เห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการ และคำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการตามคำสั่งที่ ๖๖๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นเพียงการพิจารณาอนุญาตตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างของผู้ฟ้องคดี ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ฟ้องคดี



/ที่จะเรียกร้อง...

ที่จะเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญา การที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงรายหรือผู้ฟ้องคดีมิได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาในขณะที่มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการ จึงไม่ได้มีผลเป็นการยกเว้นความรับผิดชอบตามสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำไว้กับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจยกข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ตนไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาได้ ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองฟังไม่ขึ้น ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลาออกจากการเป็นลูกจ้างรายปีของผู้ฟ้องคดีภายในสามปีนับแต่สำเร็จการศึกษา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ไปทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูพี่เลี้ยงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกไปทำงานที่อื่น โดยไม่ได้รับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นสูงกว่าเงินเดือนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับจากผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ทุนและเบี้ยปรับตามข้อ ๙ วรรคสามของสัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย นั้น เห็นว่า กรณีตามข้อ ๙ วรรคสามของสัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ต้องเป็นกรณีที่ผู้รับทุนลาออกจากราชการก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดให้ชดใช้เงินทุนด้วยเพราะเหตุเจ็บป่วย และผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับทุนไม่เหมาะสมที่จะรับราชการต่อไป ผู้รับทุนจึงจะไม่ต้องรับผิดชอบใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญา เว้นแต่ภายในสามปีนับแต่ได้ออกจากราชการ ผู้รับทุนได้ไปประกอบอาชีพอื่นโดยได้รับเงินเดือนสูงกว่าที่ได้รับจากผู้ฟ้องคดี ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบใช้ทุนและเบี้ยปรับตามสัญญา ซึ่งแตกต่างจากกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลาออกจากราชการด้วยความประสงค์ของตนเอง โดยกล่าวอ้างว่าต้องดูแลบุพการีอย่างใกล้ชิดซึ่งป่วยเป็นโรคเรื้อรัง และผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามความประสงค์ มิใช่เพราะพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เหมาะสมที่จะรับราชการต่อไป กรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิใช่กรณีตามข้อ ๙ วรรคสามของสัญญาดังกล่าวที่จะได้รับยกเว้นความรับผิดชอบไม่ต้องชดใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงใด คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดี



/ได้จ่ายเงิน...

ได้จ่ายเงินเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา รวม ๔ งวด เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้เงินทุนดังกล่าวพร้อมทั้งชำระเบี้ยปรับอีกจำนวนสองเท่า เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท แต่โดยที่การกำหนดให้ชดใช้เงินทุนและเบี้ยปรับอีกสองเท่า ของสัญญาดังกล่าว ย่อมไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง ตามภารกิจ แต่ต้องรับภาระชดใช้เงินทุนและเบี้ยปรับสูงกว่าข้าราชการพลเรือน ซึ่งข้อ ๑๐ วรรคสอง ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยการให้ไปศึกษา เพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดเบี้ยปรับไว้เพียงหนึ่งเท่า จึงถือได้ว่าเป็นเบี้ยปรับ ที่สูงเกินส่วน อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับราชการโดยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก เพื่อใช้ทุนตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ได้รับอนุญาต ให้ลาออกจากราชการในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รวม ๖๔๒ วัน ถือว่าผู้ฟ้องคดี ได้รับประโยชน์ตามเจตจำนงของสัญญาไปส่วนหนึ่งแล้ว เมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียของ ผู้ฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ใช้แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน จึงให้ ลดเบี้ยปรับลงให้เหลือหนึ่งเท่าของเงินทุนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับทุนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผู้ฟ้องคดีไปเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท จึงต้องชำระเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจำนวนทุนดังกล่าวเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้ารับการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ รวมระยะเวลา ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เวลาศึกษาในการรับทุน ๓ ปี ๒๐๔ วัน หรือ ๑,๒๙๙ วัน $((๓๖๕ \times ๓) + ๒๐๔ = ๑,๒๙๙)$ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับราชการชดใช้ทุนเป็นสองเท่าของระยะเวลา ดังกล่าว คือ ๒,๕๙๘ วัน ซึ่งคิดเป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาพร้อมเบี้ยปรับได้ วันละ ๙๒.๓๘ บาท $(๒๔๐,๐๐๐ \div ๒,๕๙๘ = ๙๒.๓๘)$ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับราชการ ชดใช้ทุนตามสัญญาไปแล้ว ตั้งแต่วันสำเร็จการศึกษาในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รวมระยะเวลา ๖๔๒ วัน คิดเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ทุนไปวันละ ๙๒.๓๘ บาท ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ทุนไปเป็นเงิน ๕๙,๓๐๗.๙๖ บาท $(๖๔๒ \times ๙๒.๓๘ = ๕๙,๓๐๗.๙๖)$ จึงคงเหลือ เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ที่ลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้าปฏิบัติราชการ เป็นระยะเวลา ๑,๙๕๖ วัน $(๒,๕๙๘ - ๖๔๒ = ๑,๙๕๖)$



/เป็นเงิน...

เป็นเงิน ๑๘๐,๖๙๒.๐๔ บาท (๒๔๐,๐๐๐ - ๕๙,๓๐๗.๙๖ = ๑๘๐,๖๙๒.๐๔) และโดยที่ไม่มี
 คู่กรณีฝ่ายใดอุทธรณ์คัดค้านจำนวนเงินทุนพร้อมเบี้ยปรับที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา จึงต้องถือว่าเป็นการกำหนด
 ค่าเสียหายที่เหมาะสมแล้ว จำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟังชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็น
 อันยุติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยเป็นประการสุดท้ายว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
 ต้องร่วมรับผิดชอบใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ เพียงใด
 คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำสัญญาค้ำประกัน ลงวันที่ ๒๗
 กรกฎาคม ๒๕๕๒ ไว้กับผู้ฟ้องคดี อันเป็นการทำสัญญาค้ำประกันภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดี
 ได้จ่ายเงินทุนการศึกษาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในงวดที่ ๑ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๒
 จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท
 ดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า สัญญาค้ำประกันที่ผู้ฟ้องคดี
 ทำไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะได้กระทำภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินทุนการศึกษางวดที่ ๑
 และงวดที่ ๒ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว แต่เมื่อสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่จัดทำขึ้น
 เพื่อเป็นการค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาการรับทุนการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 จึงย่อมแสดงให้เห็นว่าความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามสัญญาดังกล่าว ย่อมครอบคลุม
 ถึงจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับจากผู้ฟ้องคดีเพื่อใช้ในการศึกษาหลักสูตร
 การศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามสัญญา
 การรับทุนการศึกษาดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันเมื่อลงนามในสัญญา
 ดังกล่าวแล้วย่อมทราบถึงข้อเท็จจริงข้างต้นเป็นอย่างดี การทำสัญญาค้ำประกันในภายหลัง
 จึงมิได้มีผลเป็นการยกเว้นความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในเงินทุนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 ได้รับไปก่อนทำสัญญาการรับทุนจำนวนสองงวดแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
 ฟังไม่ขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องรับผิดชอบร่วมกัน
 กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เต็มตามจำนวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟังต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้
 ตามข้อ ๑ ของสัญญาค้ำประกัน ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้น
 วินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๘๐,๖๙๒.๐๔ บาท
 พร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินจำนวน ๑๘๐,๖๙๒.๐๔ บาท



/นับถัดจาก...

นับถัดจากวันฟ้องคดีจนกว่าจะชำระให้เสร็จสิ้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบร่วมกันหรือแทนกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในหนี้เงินจำนวนดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๘๐,๖๙๒.๐๔ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัด อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินจำนวน ๑๘๐,๖๙๒.๐๔ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีจนกว่าจะชำระให้เสร็จสิ้น ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และคืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนของการชนะคดี คำขออื่นให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายประวิตร บุญเทียม

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายมนูญ ปุญญกริยากร

ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการหัวหน้าคณะ

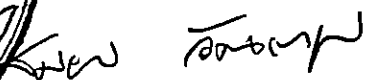
นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



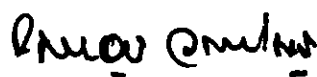
นายสมชัย วัฒนการุณ

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายไพบุลย์ วราหะไพฑูรย์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสุชาติ ศรีวรกร

